

予備独自問題 R6-23

(配点: 2)

月 日

月 日

取調べに関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に必ず記録しておかなければならない。
- イ. 検察官は、被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、その者が犯罪の捜査にどの程度関連した知識を有しているか明らかでなくとも、第1回の公判期日前であれば、その者の証人尋問を裁判官に請求することができる。
- ウ. 司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならず、被疑者が調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
- エ. 逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができるが、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合、これを拒むことはできない。
- オ. 司法警察職員は、日本語に通じない被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

No108	取調べ	正答率
予備R6-23	正解 5	85%

ア 誤っている

301条の2第4項は、検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録する義務を負うこととしているが、例外的に301条の2第4項各号に該当する場合には、当該義務を負わないこととしている。

イ 誤っている

226条は、「犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる」としている。

ウ 正しい

198条4項は、司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、「これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない」と規定している。また、198条5項は、「被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる」と規定している。

エ 誤っている

198条1項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と規定しており、逮捕又は勾留されていない被疑者は、検察官又は検察事務官から出頭を求められた場合でも、これを拒むことができる。

オ 正しい

犯罪捜査規範235条1項は、「外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条（司法警察員の処置）第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする」と規定しており、刑事訴訟法上も特段、司法警察職員が、日本語に通じない被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成することを禁ずる規定はない。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。